

MINUTA TIPO DE INFORME DE DESCARGOS
(Para elevar con Recurso Jerárquico - Art. 59 Ley N° 19.880)

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- **Región:** del Maule
- **N° Caso / Folio SISTRED:** 192073
- **Nombre Solicitante:** LUIS RENÉ ARAVENA GONZÁLEZ.
- **Nombre Recurrente:** LUIS RENÉ ARAVENA GONZÁLEZ.
- **Materia:** D.L. 2.695

II. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD

El abogado informante debe verificar los siguientes supuestos antes de analizar el fondo.

1. Naturaleza del Acto Impugnado:

- ¿Es una Resolución Terminal o de mero trámite que hace imposible continuar? (Art. 15 Ley 19.880).
- [X] Sí, es impugnabile.
- [] No (Explicar).

2. Plazo de Interposición:

- Fecha Notificación del Acto: 03/07/2024
- Fecha Interposición del Recurso: 03/07/2024
- ¿Está dentro del plazo de 5 días hábiles? (Art. 59 Ley 19.880).
- [X] SÍ (Admisible por plazo).
- [] NO (Extemporáneo). *Nota: Si es extemporáneo, el informe debe sugerir el rechazo inmediato por esta causal.*

III. ANTECEDENTES DE HECHO (Relación Sucinta)

- **Acto Recurrido:** Resolución Exenta N° E-5674 de fecha 26 de febrero de 2024.
- **Decisión:** Deniega solicitud de regularización por falta de antecedentes relativos al título aparente invocado.
- **Fundamento Técnico Original:**
 - Resolución negativa de fecha 25 de Agosto de 2025, que establece que la solicitante no cumple los requisitos del D.L. N° 2695, de 1979.
 - Referencia Circular N° 3: ¿Se constató la posesión material en terreno?
 - [] Sí
 - [x] No

IV. DESCARGOS Y ANÁLISIS DE FONDO

En esta sección se debe confrontar el argumento del recurrente con la normativa y los hechos del expediente.

Argumento del Recurrente (Resumen)	Descargos de la Unidad (Refutación)
El solicitante su petición respecto al inmueble a regularizar, por simple posesión material de la propiedad, según declaración de la misma. Que la propiedad se encuentra inscrita a fojas 19.887 N° 6.906 del año 2007 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca. al nombre de don Rubel Levis Galimide Gonzalez, fallecido con fecha 20 de mayo del año 2016, según documentación acompañada	El solicitante no acredita que no exista herederos que puedan tener igual o mejores derechos, el solicitante necesitaría el reconocimiento de su posesión y autorización, toda vez que regulariza el total de la superficie según rol de avalúo con indicación de superficie. Toda vez que de los antecedentes acompañados se infiere la existencia de herederos que pueda tener mejor o igual derecho que el solicitante que no han sido considerados.

Argumento del Recurrente (Resumen)	Descargos de la Unidad (Refutación)
<i>El solicitante debe acompañar formulario 2.2 requisito obligatorio desde 24 de noviembre del año 2023.</i>	<i>El recurrente presenta declaración jurada del Formulario 2.2., pero así y sin perjuicio de lo señalado anteriormente,</i>
<i>El recurrente presentó antecedentes que permiten desvirtuar los fundamentos del rechazo</i>	<i>No es posible acoger el presente recurso dado que existen antecedentes serios y fidedignos (poseedor inscrito don Rubel Levis Galimide Gonzalez, fallecido con fecha 20 de mayo del año 2016, con estado civil de divorciado, sin hijos al momento del fallecimiento y sin posesión efectiva) para encontrarnos frente a una herencia vacante a favor del Fisco de Chile, circunstancia que debe ser denuncia de oficio para su tramitación respectiva, lo que no permite continuar con la presente regularización.</i>

V. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIA AL NIVEL CENTRAL

En mérito de lo expuesto, esta Unidad de Regularización sugiere a la autoridad superior:

- ☒ **RECHAZAR EL RECURSO JERÁRQUICO:** Confirmando la resolución impugnada en todas sus partes, por encontrarse ajustada a derecho.
- ☐ **ACOGER EL RECURSO JERÁRQUICO:** Revocando la resolución impugnada y ordenando retrotraer el procedimiento, dado que los nuevos antecedentes desvirtúan la causal de denegación original.

VI. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Marcar lo que se envía digitalmente.

- ☒ Escrito del Recurso Jerárquico.
- ☒ Resolución impugnada.
- ☒ Comprobante de notificación.
- ☐ Informe Técnico / Acta de Terreno relevante.
- ☐ Oficios de respuesta de servicios (SII, DOM, SERVIU) relevantes para el caso.

Javiera Fuentes Cruz
Postulante CAJ Metropolitana

Mario Brevis Morales
Abogado Tutor Unidad de Regularización.